

1500252-64.2021.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... exclusivo para se distinguir o tráfico do porte de drogas para consumo pessoal. Afinal, até mesmo para descaracterizar o tráfico de drogas, é muito comum que traficantes tenham à disposição pequena quantidade de drogas. (...) Ora, atento à realidade em que vive e observando aquilo que as regras de experiência deverá concluir que tal quantidade jamais poderia ser consumida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500252-64.2021.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500252-64.2021.8.26.0592

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2255199/2021 - DEL.POL.QUEIROZ, 20335586 - DEL.POL.QUEIROZ, 138/21/405 - DEL.POL.QUEIROZ, 2255199 - DEL.POL.QUEIROZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLÉBER AUGUSTO SILVEIRA DA ROCHA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de CLEBER AUGUSTO SILVEIRA DA ROCHA, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, pois, no dia 18 de setembro de 2021, por volta das 21h15min, na Rua Tuiuti, Centro, na cidade de Queiroz/SP e Comarca de Tupã/SP, , trazia consigo, 12 (doze) porções de crack, com peso líquido 2,73 gramas (peso bruto 8,21g) e 07 (sete) porções de cocaína, com peso líquido 3,46 gramas (peso bruto 8,77 g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fl. 204), foi apresentada defesa prévia (fls. 211/212).

Recebida a denúncia em 10/01/2022 (fls. 214/216).

Realizada audiência de instrução com a oitiva de duas testemunhas do rol acusatório e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou memoriais orais postulando o julgamento procedente da denúncia. No tocante à dosimetria, pontuou ser o réu reincidente, devendo a situação ser valorada para incremento da pena, e afastada a incidência do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Defendeu a fixação do regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requereu, por fim, a perda do dinheiro apreendido em poder do acusado.

A Defesa apresentou alegações finais escritas postulando a absolvição do acusado em razão da insuficiência probatória. Alternativamente, requereu a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, postulou a fixação da pena no mínimo legal e a fixação do regime inicial semiaberto, bem como o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1/2), Termos de Depoimento (fls. 3/5), Termo de Interrogatório (fl. 6), Boletim de Ocorrência (fls. 8/10), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 11/12), Fotografias (fls. 13/17), Laudos periciais (fls. 19/22; 161/165), Relatório Final (fls. 145/146), bem como nas demais provas colhidas em juízo.

A autoria pode ser seguramente atribuída ao acusado.

As testemunhas policiais militares Augusto Eduardo Barbosa Torres e James Porcel de Couto relataram, em síntese, que estavam em patrulhamento na cidade de Queiroz quando avistaram o acusado se dirigindo até um bar conhecido na cidade. Já tinham informações prévias de que o acusado frequentava o citado estabelecimento a fim de vender entorpecentes. O abordaram e encontraram no bolso esquerdo de Cleber, 7 porções de cocaína, 12 porções de crack e R\$120,00. Cleber confessou que o entorpecente era seu, e que comercializaria as porções pelo valor de R\$50,00 a porção de cocaína, e R\$20,00 a porção de crack. Cleber esclareceu ainda que já havia cumprido 8 anos pela prática de tráfico de drogas. Diante dos fatos, o autuaram e conduziram até a delegacia de polícia, onde o delegado ratificou a voz de prisão. Foi esclarecido ainda que já foram abordados por usuários próximos à residência do acusado que diziam que estavam indo adquirir entorpecentes. Cléber já havia sido previamente abordado e, em uma das ocasiões, estava com R\$4.000,00 em espécie.

O réu, Cléber Augusto Silveira da Rocha, em seu interrogatório judicial, disse que foram encontrados consigo apenas 2 porções de cocaína e R\$20,00 em dinheiro. A quantia era de sua esposa, e as porções de droga eram para o seu uso. Esclareceu que reiteradamente era abordado, mas sempre que se mudou da cidade de São Paulo no intuito de 'mudar de vida'. Negou que tenha sido abordado anteriormente com grande quantia em dinheiro. Esclareceu que era usuário de drogas há aproximadamente 5 meses.

Os depoimentos colhidos em juízo estão em consonância com as demais provas obtidas em sede de investigação e demonstram a prática delitiva por parte do acusado.

Não há ilegalidades no encontro dos entorpecentes em posse do acusado, posto que os policiais ouvidos em juízo narraram com precisão que a abordagem foi realizada em razão de prévias informações de que o acusado efetuava o tráfico de drogas na

pequena cidade de Queiroz/SP. Em suma, havia fundadas suspeitas do cometimento de delito, autorizando a abordagem, em via pública, que culminou no encontro das drogas.

Acerca dos depoimentos dos policiais, eis o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" (STJ, Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, HCnº 115516/SP 03/02/2009).

Assim, o relato dos policiais que participaram da diligência deve ser admitido como meio de prova.

Acerca da distinção entre a tipificação do delito no art. 28 e art. 33 da Lei Drogas, o legislador estabeleceu parâmetros de distinção, conforme descrito no §2º do art. 28 da Lei 11.343/06, in verbis:

Art. 28, §2º - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente.

Sobre os critérios distintivos, assim leciona Renato Brasileiro de Lima:

"1) natureza e a quantidade da substância apreendida: é evidente que o critério da natureza e da quantidade de droga apreendida não pode ser utilizado como fator exclusivo para se distinguir o tráfico do porte de drogas para consumo pessoal. Afinal, até mesmo para descaracterizar o tráfico de drogas, é muito comum que traficantes tenham à disposição pequena quantidade de drogas. (...) Ora, atento à realidade em que vive e observando aquilo que as regras de experiência deverá concluir que tal quantidade jamais poderia ser consumida por um único indivíduo. (...)

2) local e condições da ação: (...) Com efeito, se o agente for surpreendido em determinada localidade conhecida como ponto de distribuição de drogas, trazendo consigo a substância entorpecente acondicionada em pequenas embalagens para venda, sendo com ele apreendido grande numerário em dinheiro, provavelmente recebido dos usuários, demonstrando-se, ademais, uma constante movimentação de pessoas para o consumo e a aquisição de drogas, há de se concluir que se trata de tráfico de drogas;

3) circunstâncias sociais e pessoais: embora não seja um critério absoluto, leva-se em consideração a condição econômica do agente, no sentido de que a apreensão de grande quantidade de droga em poder de pessoa pobre seria um indicativo de traficância. (...) Ainda em relação às circunstâncias pessoais, convém destacar que a circunstância de ser o agente considerado usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes, mormente quando comprovada a sua condição de traficante e considerável quantidade com ele apreendida.

4) conduta e antecedentes do agente: (...) A nosso ver, se é verdade que os antecedentes do agente, isoladamente considerados, não podem ser utilizados para aferir se se trata de tráfico ou porte de drogas para consumo pessoal, também não é menos verdade que, em conjunto com os demais critérios apontados pelo art. 28, §2º (v.G., natureza e quantidade de droga apreendida), não há qualquer óbice à utilização dos antecedentes como mais um critério indicativo de possível traficância. Deveras, se o agente foi flagrado transportando várias pedras de crack em conhecido ponto de venda de drogas, ostentando condenações anteriores pelo crime de tráfico de drogas, parece não haver dúvidas de que seus maus antecedentes podem

ser utilizados pelo magistrado como mais um critério indicativo da finalidade de mercancia. Enfim, desde que analisados em conjunto com demais critérios de aferição de consumo pessoal, os antecedentes do acusado podem ser sopesados pelo magistrado para o correto enquadramento típico, sem que se possa objetar que isso caracteriza um retorno indevido ao Direito Penal do autor." (Legislação criminal especial comentada: volume único. 9 ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JuPODIVM, 2021, fls. 1038 a 1040).

No caso em apreço, não merece acolhimento a tese defensiva de desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas.

Isso porque foram localizados em posse do réu 12 (doze) porções fracionadas de crack e 07 (sete) porções de cocaína, além de quantia em dinheiro. A quantidade e diversidade das drogas é incompatível com o mero uso pessoal, bem como a quantia de dinheiro apreendida demonstram a destinação comercial das drogas.

Em suma, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de o réu praticou as condutas delitivas descritas na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Possui maus antecedentes (autos 0005869-52.2012.8.26.0606 - fls. 83). Inexistem elementos desabonadores da personalidade do réu e de sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em delitos desta natureza. O comportamento da vítima não pode ser aferido nesse tipo de delito.

No tocante aos vetores do art. 42 da Lei 11.343/06, a quantidade de droga não é expressiva a ensejar maior reprimenda. Contudo, sua natureza deve ser desvalorada em razão do encontro da substância "crack", cujos efeitos, em razão da via de administração pulmonar, são altamente viciantes e nocivos à saúde do usuário, além de gerar prejuízos à saúde pública.

Assim, em razão da existência de duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica (autos 0003091-41.2014.8.26.0606 - fls. 82), de forma que exaspero a pena em 1/3 e estabeleço a pena intermediária em 9 anos, 7 meses e 17 dias.

Na terceira fase, incabível a incidência do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em razão da reincidência específica do réu, de forma que torno definitiva a pena de 9 anos, 7 meses e 17 dias.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

A pena de multa, por simetria, fica estabelecida em 963 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Deixo de aplicar os arts. 44 e 77 do Código Penal, pois não satisfeitos os requisitos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu CLEBER AUGUSTO SILVEIRA DA ROCHA como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06,

à pena de 9 anos e 7 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 963 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, de rigor a decretação do perdimento em favor da União dos bens e numerário apreendidos (fls. 11/12).

Considerando-se a ordem de Habeas Corpus deferida pelo C. STJ, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória.

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Sentença dispensada de registro.

P.I.C.

Tupã, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA